Fővárosi Ítélőtábla

Az ügy száma: 4.Pf.20.111/2026/9.

A felperes:
felperes
felperes címe

A felperes képviselője:
ügyvéd1 egyéni ügyvéd
ügyvéd1 címe

Az alperesek:
I.r. alperes I. rendű
I.r. alperes címe
II.r. alperes II. rendű
II.r. alperes címe

Az alperesek képviselője:
ügyvéd2 Ügyvédi Iroda (ügyintéző: ügyvéd2 ügyvéd)
ügyvéd2 címe

A beavatkozó:
beavatkozó az I. rendű alperes pernyertessége érdekében
beavatkozó címe

A beavatkozó képviselője:
ügyvéd3 egyéni ügyvéd
ügyvéd3 címe

A per tárgya: bérleti díj megfizetése

Az elsőfokú bíróság: Fővárosi Törvényszék

A fellebbezéssel támadott határozat száma: 6.P.22.461/2022/87.
A fellebbezést benyújtó fél: alperesek

Í t é l e t

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett rendelkezését helybenhagyja.

Kötelezi az alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg a felperesnek 15 nap alatt 871.146 (nyolcszázhetvenegyezer-százegyvenhat) forint + áfa másodfokú perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

[1] A felperes a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan1 szám alatti ingatlanra vonatkozóan bérleti és használati díj megfizetése iránt terjesztett elő keresetet. Az I. rendű alperes tulajdonjoga megállapítása iránti viszontkeresetét az elsőfokú bíróság a 6.P.23.774/2018/27-II. és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.906/2019/2. számú végzésével érdemi vizsgálat nélkül elutasította. Az I. rendű alperes használati jogával kapcsolatos viszontkeresetét az elsőfokú bíróság a 6.P.23.774/2018/62. számú részítéletével elutasította, melyet a Fővárosi Ítélőtábla a 4.Pf.20.373/2021/4. számú részítéletével helybenhagyott. Az elsőfokú bíróság a 6.P.23.774/2018/91. számú ítéletével az ingatlanra fordított állagmegóvó, karbantartási, felújítási munkák költsége megfizetésére irányuló viszontkeresetet elutasította, e döntést a Fővárosi Ítélőtábla a 4.Pf.20.385/2022/4. számú részítéletével helybenhagyta és ezt meghaladóan a perköltségre és a feljegyzett kereseti illeték viselésére is kiterjedően hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és ebben keretben az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasította.

[2] A megismételt eljárásban a felperes a módosított keresetében az I. rendű alperest 3.978.483 forint tőke és járulékai, míg az I-II. rendű alpereseket egyetemlegesen 18.477.872 forint tőke és járulékai megfizetésére kérte kötelezni bérleti díj, illetve használati díj, továbbá víz- és csatornadíj címén.

[3] Az alperesek ellenkérelme a kereset elutasítására irányult. Arra hivatkoztak, hogy az I. rendű alperest 1999. november 16-tól ingyenes használat illette meg az ingatlanon, ezért bérleti és használati díj fizetési kötelezettége nincs. Hivatkozott az ingatlanra fordított beruházásaira, amelynek megtérítését a bérbeadótól igényelheti. A beavatkozó előadást tett az ingatlanra fordított beruházásokkal kapcsolatban, amelyre a beavatkozó és az I. rendű alperes között engedményezési szerződés jött létre és az I. rendű alperes e körben beszámítási kifogással élt. Az alperesek állították, hogy 2019. május 22. napján a felperes birtokába került az ingatlan, vitatták a víz- és csatornadíj követelést is.

[4] Az elsőfokú bíróság az ítéletében kötelezte az I. rendű alperest, fizessen meg a felperesnek 3.978.483 forintot és ezen összegből 1.375.000 forint után 2002. április 15. napjától, 1.375.000 forint után 2002. július 15. napjától, 1.228.483 forint után 2002. október 15. napjától a kifizetés napjáig számított késedelmi kamatát. Egyetemlegesen kötelezte az alpereseket, fizessenek meg a felperesnek 18.393.048 forintot és ezen összegből 3.800.000 forint után 2018. november 23. napjától, 14.234.600 forint után 2019. május 16. napjától, 358.448 forint után 2019. július 3. napjától számított késedelmi kamatát; ezt meghaladóan a keresetet elutasította. Kötelezte az I. rendű alperest, fizessen meg a felperesnek 379.634 forint perköltséget. Egyetemlegesen kötelezte az alpereseket, fizessenek meg a felperesnek 1.335.775 forint perköltséget, továbbá 900.000 forint illetéket az állam javára.

[5] Az elsőfokú bíróság az ítéletének indokolásában megállapította, hogy a felperes az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Ávt.) 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján járt el a per tárgyát képező bérleti szerződéssel kapcsolatban, hasznosította az ingatlant és ennek megfelelően saját nevében követelheti a bérleti és használati díjat. A beszámítási kifogás az I. rendű alperes, illetőleg beavatkozó által az ingatlanra fordított meg nem térült beruházásainak értékére vonatkozott. Az állított beruházások a per tárgyát képező ingatlanon történtek, annak értékét növelhették. A Polgári perrendtartásról szóló 1959. évi IV. törvény (rPtk.) 296. § (1) bekezdése, az Ávt. 3. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése alapján arra a következtetésre jutott, hogy az I. rendű alperes az ingatlan tulajdonosától követelheti azt a vagyoni előnyt, amellyel a megtérült beruházásokkal kapcsolatban állítása szerint jogalap nélkül gazdagodott, így e követelés nem a felperessel szemben áll fenn, tehát a perben nem számítható be a felperes követelésébe. Tényként rögzítette, hogy a Magyar Állam és az I. rendű alperes között lakásbérleti szerződés jött létre. A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástv.) 20. § (1) bekezdése szerint a lakást jogcím nélkül használó a jogosult részére lakáshasználati díjat köteles fizetni, amely a lakbérrel azonos összeg. A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény 1. § (1) bekezdése, 2. § (1) bekezdése és 3. §-a felhívásával rámutatott, hogy az ingatlanra az párt1 kezelői joga a törvény hatálybalépésének napján, 1990. szeptember 18-án megszűnt és a számára biztosított használati jog másnak nem volt átengedhető. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (6) bekezdésére történő hivatkozást megalapozatlannak tartotta figyelemmel

arra is, hogy a feltételek fennállása nem bizonyított. Az állami tulajdonban lévő ingatlanok pártok által történő használatáról szóló 2000. évi XCIV. törvény 5. §-a, 1. § (1) bekezdése alapján az párt1 kizárólag iroda rendeltetésű ingatlan használatára lett volna jogosult és annak használatát sem engedhette volna át harmadik személynek. Az állam tulajdonában és a pártok használatában álló ingatlanok hasznosításának rendezéséről szóló 2000. évi XCV. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a pártoknak a törvény hatálya alá tartozó ingatlanokon fennálló használati joga e törvény erejénél fogva kártalanítás nélkül megszűnt. Az párt1-t a rPtk. 165. § (1) bekezdése szerinti használati jog illette meg, amelynél fogva kizárólag a dolog saját szükségleteit meg nem haladó mértékű használatára és hasznai szedésére volt jogosult, annak gyakorlását nem engedhette át másnak. Különösen nem volt jogszabályi lehetősége az ingyenes használati jog I. rendű alperesre történő engedményezésére a rPtk. 165. § (2) bekezdésére és a 159. § (1) bekezdésére is figyelemmel. A rPtk. 328. § (2) bekezdés második fordulata alapján kizárt a forgalomképtelen használati jog engedményezése. A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszűnéséről szóló 1990. évi LXX. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az párt1-t azért illette meg használati jog, mert társadalmi szervezetnek minősült, mely jogosultság személyhez kötött, így engedményezése a rPtk. 328. § (2) bekezdés első fordulata alapján is kizárt volt. Rámutatott, hogy az I. rendű alperes 2018. május 8-án hivatkozott először az ingyenes használati jogára. Tényként állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy az alperesek 2019. május 22. napján végrehajtási eljárás során költöztek ki az ingatlanból és nem cáfolták azon felperesi előadást, hogy 2019. október 2. napján került ténylegesen a felperes az ingatlan birtokába. Az ingatlan tényleges kiürítését tartotta az elsőfokú bíróság annak az időpontnak, amikor felperes rendelkezési joga az ingatlanon már nem volt akadályozva, ezért 2018. október 15-től 2019. október 2. napjáig alappal érvényesítette a felperes a használati díj igényét. A rPp. 321. § (1) bekezdése szerint a jogerős fizetési meghagyásnak ugyanaz a hatálya, mint a jogerős ítéletnek, melyből következően a jogerős fizetési meghagyás szerinti követelés ítélt dolognak minősül. A Fővárosi Ítélőtábla részítélete szerint a megismételt eljárásban a használati díj megállapítása körében az ingatlannak abból a műszaki állapotából kell kiindulni, amely a már elszámolt 1.670.860 forint ráfordítással állt elő. A pinceszintre és a kertre fordított beruházások megtérítésére nem került sor. Az elsőfokú bíróság az alapeljárásban beszerzett szakvéleményt annak kiegészítésével együtt elfogadta ítélkezése alapjául, mely szerint a földszinti ráfordítások értékét 11.600.000 forintban, az emeletráépítés költségét 29.943.000 forintban fogadta el. Ezen összegek elszámolása már a felek között megtörtént, így e ráfordítások következtében kialakult műszaki állapotot kellett a bérleti díj összegének meghatározásánál figyelembe venni. A pincével és a kerttel kapcsolatban megvalósított beruházások által elért állapot azonban figyelmen kívül maradt, mert a felperes nem bizonyította, de nem is állította, hogy ezeket elszámolta volna az I. rendű alperessel, vagy a beavatkozóval. A beruházásokkal kapcsolatban nem álltak rendelkezésre dokumentációk, egyéb okiratok, így a szakértői vélemény becslésen alapuló kalkulált megállapításait fogadta el. A földszinti beruházás és a tetőtéri szint kialakításának eredményeként megvalósult állapot figyelembevételével a 2018. év végi, 2019. évi árszinten 1.912.000 forint a havi bérleti díj összege. Ezt csökkentve a kertrendezési munkák figyelmen kívül hagyása miatt 5%-kal a havi bérleti díj 1.816.400 forint. A kereseti kérelem azonban ennél kevesebb, 2018. évre havi 1.520.000 forint, 2019. évre 1.570.000 forint bérleti díjat jelölt meg. Megállapította az elsőfokú bíróság, hogy az alperesek az ingatlanban laktak anélkül, hogy annak használati díját megfizették volna, ezzel a felperes és az alperesek között polgári jogi jogviszony jött létre. A használatbavételi engedély létének nem volt relevanciája, az nem volt a jelen per tárgya, az alperesek egy meghatározott műszak állapotú ingatlan kalkulált használati díját kötelesek megfizetni. Így az I. rendű alperes 2002. április 1-jétől a bérleti szerződés megszűnéséig, 2002. szeptember 20-ig bérleti díjat, 2002. szeptember 21-től 2022. december 18-ig használati díjat köteles megfizetni a felperesnek. Ezért a bíróság

összesen 3.978.483 forint megfizetésére kötelezte az I. rendű alperest. A használati díj összege 2018. október 15. és 2018. december 31. közötti időszakra havi 1.520.000 forint, 2019. január 1. és október 2. közötti időszakra havi 1.570.000 forint, azaz a 3.800.000 forint + 14.234.600 forint. A közüzemi díjkövetelés tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 41. §-ára figyelemmel a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit alkalmazta. A felperes 2018. október 16. és 2019. április 2. közötti időszakra követelte az ingatlanban elfogyasztott víz díját és az ehhez tartozó csatornadíjat. Az I-II. rendű alperes használta az ingatlant, a vízdíjat nem fizették meg közvetlenül a közüzemi szolgáltatónak és a bérbeadónak sem. Az ingatlan használatára jogcímük nem volt, a beavatkozó önhatalommal való birtokba lépését követően költöztek vissza az ingatlanba. Az alpereseknek tudomással kellett bírniuk arról, hogy a tulajdonos birtokba akar lépni, ezért rosszhiszemű birtokosok, akik a Ptk. 5:11. § (3) bekezdése alapján kötelesek a vízdíj megfizetésére. Az elsőfokú bíróság a bizonylatokkal alátámasztott 358.448 forint közüzemi díj megfizetésére kötelezte az alpereseket. Mivel nem merült fel, hogy az alperesek megosztva használták volna az ingatlant, a használati díj, vízdíj megfizetéséért egyetemlegesen felelősek. A tanúbizonyítást mint szükségtelent mellőzte. A késedelmi kamat megfizetéséről a rPtk. 301. § (1) bekezdése és a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése alapján határozott.

[6] Az alperesek a fellebbezésükben elsődlegesen az ítélet megváltoztatását, a kereset elutasítását, egyben az I. rendű alperes beszámítási kifogásának helyt adást kérték, illetve az összegszerűség megváltoztatását kérték oly módon, hogy a megítélt használati díj 2018. október 15. és 2019. május 22. időszakra 4.975.378 forint, míg a 2019. május 22-ét követő időszakra a kereset elutasítását kérték. Másodlagosan az ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra kötelezését kérték. Álláspontjuk szerint az elsőfokú bíróság megsértette a rPp. 147. § (1) bekezdését, ugyanis a beszámítási kifogás anyagi jogi feltételei fennálltak, így azt a bíróságnak érdemben kellett volna vizsgálnia, továbbá a bíróság nem adta indokát az elutasításnak sem. Az ingatlanon állagmegóvó karbantartásokat 2004. és 2012. között végeztek 85.921.659 forint értékben, melynek az I. rendű alperes beszámítását kérte a felperes követelésébe. Az I. rendű alperes a karbantartások megtérítése iránti követelése jogalapját a Lakástv.11. § (2) bekezdésében foglaltakra alapította. Az ingatlan a bérleti szerződés megkötésekor rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt, a bérleti díj nem az ingatlan állapotához igazodott, beruházásokat kellett eszközölni ahhoz, hogy az ingatlant lakhatóvá tegye. A 2000. június 26-i megállapodásra, arra, hogy a fennmaradó beruházások kapcsán nyilatkozatot nem tettek és az elszámolás jogáról nem mondtak le figyelemmel a rPtk. 207. § (1) bekezdésére, illetőleg 427. § (3) bekezdésére. A bérlő beruházásainak megtérítésére lehetőség van úgy is, hogy a bérleti díjfizetési kötelezettségébe számítják be azokat. Utalt a rPtk. 296. § beszámítással kapcsolatos rendelkezéseire, amelyek alapján a felperes követelésébe a nettó 85.921.659 bérlői beruházásból meg nem térített összeg beszámítását kérte. Érvelt amellett, hogy a felperes nem a Magyar Állam képviselőjeként vesz részt a perben, önálló peres félként jár el. Hivatkozott az Ávt. 3. § (1) bekezdésére, arra, hogy a KVI jelen per tárgyát képező bérleti szerződést saját nevében kötötte meg. Felhívta e törvény 3. § (1) bekezdését, 17. § (1) bekezdés c), e) pontját, 23. §. (1) bekezdését. Álláspontja szerint kizárólag a tulajdonosi jogok gyakorlójával, kötelezettjével szemben van helye peres eljárásnak a használat, illetőleg a használat során felmerült és elszámolandó, illetve beszámítandó követelések tekintetében, így a felperestől mint bérbeadótól jogosult a rPtk. 427. § (3) bekezdés alapján a bérbeadótól a beruházások megtérítését követelni, azokat a bérbeadó követelésébe beszámítani. Részletesen kifejtette, hogy a KVI használati joggal és vagyonkezelői joggal nem rendelkezett, míg az ingyenes használati joggal rendelkező párt1 a

használati jogát az I. rendű alperesre engedményezte, amely ellen a felperes jogelődje nem tiltakozott, ezért az I. rendű alperes ingyenes használati joga 1999. november 16. óta fennállt, ezért bérleti/használati díj fizetésre az alperesek nem kötelesek. Mindezek alapján a felperes 2019. november 6. napján kelt keresetfelemelésének jogalapját vitatták. Kiemelték, hogy a felperes 2019. május 22. napján lefolytatott végrehajtási eljárás keretében költöztette ki őket, az ingatlanban talált bútorok nem az ő tulajdonukat képezték. A 2019. május 22. napja után közokirattal igazoltan az ingatlant nem használták, nem is használhatták. Az ingóságokat végül a Magyar Állam szállíttatta el, tárolásukért külön használati díjat számolt fel, így a Magyar Állam 2019. május 22-től az ingatlan kizárólagos birtokosa, nincs jogalapja a kilakoltatott alperesekkel szemben használati díjat kérni. A használati díj összegét is vitatták, mivel az nem felel meg a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.385/2022/4. számú részítéletében írt iránymutatásnak. Az 1.912.000 forint használati díj a teljes földszinti, valamint emeleti beruházás alapján került megállapításra és nem a megtérült beruházások alapján. Sem az emeleti, sem az alagsori, sem a kerti beruházások nem kerültek megtérítésre a felperes által. Az alagsorra az emeletre meghatározott avult állapotra vonatkozó 1400 forint/m^2 díj vehető figyelembe, a földszintre pedig a 2.850 forint/m^2, így a használati díj a földszint, emelet és alagsor után mindösszesen 954.850 forint, amelyet a kert miatt további 5%-kal szükséges csökkenteni, ezért 907.108 forinttal számolva 2018. október 15. és 2019. május 22. közötti időszakra összesen 6.576.533 forint használati díjat jelent. Hangsúlyozták, hogy az emelet használhatatlan volt, mivel használatbavételi, fennmaradási engedéllyel nem rendelkezett, így csak az alagsorra és a földszintre számolható el használati díj, amely így 686.328 forint/m^2, ami a 2018. október 15. és 2019. május 22. közötti időszakra 4.975.878 forint használati díjat jelent.

[7] A felperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte. A beszámítási igény alaptalanságára mutatott rá, utalva a 2000. június 26. napján kelt megállapodásra. Kiemelte, hogy mint a Magyar Állam tulajdonosi joggyakorló törvényes képviselője jogszerűen kötött bérleti szerződést az I. rendű alperessel, és jogszerűen igényli a bérleti- és használati díjat. Érvelése szerint az elsőfokú bíróság helytálló döntést hozott a tekintetben is, hogy mely időponttól, mely időpontig milyen díjfizetési kötelezettség terheli az alpereseket.

[8] A fellebbezés nem alapos.

[9] Fellebbezéssel nem volt támadott a marasztalást meghaladó keresetet elutasító döntés, ezért azt a másodfokú bíróság nem érintette.

[10] Az elsőfokú bíróság a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.385/2022/4. számú részítéletében kifejtettekre is tekintettel a jogvita fennmaradt részében a szükséges és indokolt bizonyítást lefolytatta. A megismételt eljárásban a szakvélemény kiegészítésre került, további bizonyításnak indoka nem volt. Az elsőfokú bíróság lényeges eljárási szabálysértés nélkül hozta meg érdemi döntését, a rPp. 252. §-a szerinti hatályon kívül helyezési ok nem állt fenn. Az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló tények, adatok alapján a bizonyítékok okszerű mérlegelésével megállapított tényállás alapján megalapozott, lényegében indokai alapján

helytálló érdemi döntést hozott. Ezért a fellebbezési kérelemre tekintettel az alábbiakra mutat rá az ítélőtábla:

[11] A bíróság a korábbi jogerős részítéletével a viszontkeresetet elutasította. Az I. rendű alperes beszámítási kifogása lényegében ugyanazon a ténybeli alapon alapult, mint a korábbi – jogerősen elbírált – viszontkereset. Az elsőfokú bíróság az ítéletében helytállóan fejtette ki, hogy a beszámítás a rPtk. 296. § (1) bekezdésében írt feltételei miért nem állnak fenn. A másodfokú bíróság ezeket megismételni szükségtelennek tartotta. A beszámításra alkalmatlanság következménye, hogy a beszámítási kifogást érdemben nem kell elbírálni. A felek között a 2000. június 26-ai megállapodás rögzítette az elszámolás lehetőségét és módját, amelyet meghaladóan a felek között további összegnek a bérleti díjban történő elszámolására megállapodás nem jött létre. Abból, hogy a felek 2000. június 26. napján írásban rögzítették az elszámolás mértékét és ennek lehetőségét, nem következik, hogy a felperes elfogadta volna a bérleti díjba a további meg nem térült beruházás beszámítását, illetve, hogy az I. rendű alperes a felperessel szemben lenne jogosult érvényesíteni beszámítással az ingatlanra fordított beruházásai költségét.

[12] A Fővárosi Ítélőtábla a korábbi részítéletében már kifejtette, hogy az I. rendű alperesnek azon hivatkozása, hogy az ingatlanon ingyenes használati joga áll fenn, nem foghatott helyt. Erre is tekintettel az elsőfokú bíróság jelen fellebbezéssel támadott ítéletében helytállóan hívta fel az alkalmazandó jogszabályokat és azokból megalapozott jogkövetkeztetéseket vont le. Az ítélőtábla a korábbi részítéletben rámutatott arra is, hogy a használati jog engedményezése kizárt volt, melyből következően az I. rendű alperesnek azon hivatkozása, hogy az engedményezést a felperes tudomásul vette, ahhoz hozzájárult, nem volt jelentősége.

[13] Tény, hogy az alperesek a végrehajtási eljárás eredményeként 2019. május 22. napján kiköltöztek az ingatlanból, azonban az is, hogy az ingatlanban ingóságok maradtak. A felperes 2019. október 2. napján került ténylegesen az ingatlan birtokába. Ezen nem változtat, hogy az ingatlanban maradt bútorokat ki szállíttatta el. Annak volt ügydöntő jelentősége, hogy a felperes az ingatlannal akkor tudott ténylegesen rendelkezni, amikor a rendelkezési jogát semmi nem akadályozta, azaz amikor nem csak kiköltöztek az alperesek az ingatlanból, hanem az az abban maradt ingóságoktól is kiürítésre került. Mindezek kiemelésével az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg 2019. október 2. napjában azt az időpontot, ameddig az alperesek használati díj fizetési kötelezettsége fennállt.

[14] A Fővárosi Ítélőtábla a korábbi részítéletében az elsőfokú ítéletet azért helyezte hatályon kívül, mert az érvényesített időszakra a használati díj mértékének meghatározásához további bizonyításra volt szükség. Az elsőfokú bíróság e körben a szükséges és indokolt bizonyítást lefolytatta. A kiegészített szakvéleményt annak aggálytalansága, kellő részletessége alapján megalapozottan fogadta el ítélkezése alapjául. A bizonyítékok mérlegelésével az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg azt a műszaki állapotot, amelyhez igazodóan tarthatott a felperes használati díjra igényt. Ehhez képest az elsőfokú

bíróság használati díj számítását sem találta az ítélőtábla okszerűtlennek, annak megváltoztatására kellő indokot nem látott.

[15] A közüzemi díjkövetelés tekintetében hozott elsőfokú ítéleti döntést érdemben nem támadta a fellebbezés.

[16] A fentiek kiemelésével a Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett rendelkezését a rPp.253. § (2) bekezdése értelmében a rPp. 254. § (3) bekezdésre is tekintettel indokai alapján helyben hagyta.

[17] A Fővárosi Ítélőtábla a rPp. 78. § (1) bekezdése alapján kötelezte az alpereseket a jelen eljárásban a felperes oldalán felmerült másodfokú perköltség megfizetésére, amelyben a felperest képviselő ügyvéd díját számolta el a 17/2024. (XII. 9.) IM rendelet 3. § (1) és (4) bekezdés, az 5. § (1) bekezdés alapján. Ennek megfizetésére az alpereseket egyetemlegesen kötelezte, mivel a felperes oldalán felmerült ügyvédi díj megosztására nem látott kellő indokot.

Budapest, 2026. május 19.

Dr. Molnár Ágnes s.k.
a tanács elnöke

Dr. Merőtey Anikó s.k.
előadó bíró

Dr. Szentpáli Judit s.k.
bíró